

출처 : 실거래가 정보 서비스 벨류맵

- 본건 상권이 소재하는 강남역 인근지역내의 100억 전후의 꼬마빌딩 매매 사례는 다수 포착되며, 강남지역 등 입지가 양호한 지역의 경우 임대수익에 기반한 투자보다는 안정성에 기반한 자본이득(시세차익)을 목표로 하는 경우가 많으므로, 투자수익률은 타 지역 대비 낮은 수준을 보이는 특징이 있음.

바. 본건 영업상황의 개별적 상황 검토

- 본건 점포는 지하 1층, 지상 3층 건물의 지하 부분으로서 입주당시 공실이었으며, 종전에 호프집으로 운영하다가 퇴거하였다고 하며, 공실상태에서 임대차계약이 체결되어 권리금이 없었고, 권리금이 없는 점을 반영하여 임대료가 수준이 높게 형성되어 있었음.
- 본건 노래방은 코인노래방이므로 90% 이상 현금매출이며, 매출액은 조정신청인이 제시하고 있는 월별 포스단말기 관리내역, 사업자명의 통장의 현금 입금내역 등으로 확인하였음.
- 본건 노래방의 매출액은 2019년 11월 17,358,600원, 12월 19,867,700원에서 2020년 1월 11,548,200원, 2월 5,658,800원으로 약 70%가량 감소하였으며, 코로나로 인한 경기 영향을 직접적으로 받게 된 2020년 2월 이후 급격히 감소하였음.
- 본건 노래방은 매출원가가 거의 없고, 개업당시의 자본투자금액이 높고,

연도	월	매출액	비 고
2019년	1월	21,204,500	
	2월	19,095,100	
	3월	17,012,700	
	4월	14,366,500	
	5월	15,393,300	
	6월	15,539,200	
	7월	19,365,100	
	8월	18,431,200	
	9월	16,321,800	
	10월	17,768,100	
	11월	17,358,600	
	12월	19,867,700	
2020년	1월	11,548,200	코로나 발생

	2월	5,658,800	
	3월	3,203,400	

임대료가 높은 반면 매장을 유지하는데 소요되는 최소유지비용은 본건 건물 관리비, 기타비용 등 100만 원, 인건비(주말 아르바이트 포함)는 월 300만 원 가량, 전기요금, 광고비 등 기타 경비 등이 소요되므로 하여 현재의 임대료 600만 원 기준 최소 매출액 월 1,000만 원이 손익분기점임.

사. 본건 임대료 수준의 적정성 검토

- 본건 노래방의 현재 임대료 600만 원은 평균 월매출액 1,800만 원 대비 30% 수준으로 매출액 대비 임대료 비중이 높은 업종임.
- 본건 건물은 지층인 점, 건물이 노후한 점, 현임차인 입주 당시 공실이었으므로 권리금 없이 입주함으로 인하여 임대료가 다소 높은 편이었다는 점(종전 임차인 월 임대료 500만 원)을 고려하고, 노래방 업종의 특성상 특별한 영업상 노하우가 필요하기보다는 입지, 유동인구, 상권, 시설투자비용 등이 중심이 되는 업종이며, 최초 개업 당시 시설투자비용 외에 매출원가가 없고, 임대료 외에 인건비, 관리비 등의 매장 유지비용의 비율은 낮은 편이고, 상대적으로 전체 고정비에서 임대료가 차지하는 비중이 높아서, 코로나 등으로 인한 상권 침체의 영향이 모두 임차인에게 귀속되는 결과가 됨.

아. 차임 감액안에 대한 조정 권고 사항

○ 감액청구 요건의 검토

- 임대차계약일인 2018년경 이후에 2020년 1월 이후 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 의한 방역 조치가 시행되었음.
- 코로나19 발생으로 인한 방역 조치가 시행된 후 매출액이 30% 이상 감소

하얏음